

1502426-86.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Yasmin Caroline Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Yasmin Caroline Mendes, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de outubro de 2022, por volta de 12:45h, na Rua Erechim, 131, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502426-86.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502426-86.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Yasmin Caroline Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Yasmin Caroline Mendes, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de outubro de 2022, por volta de 12:45h, na Rua Erechim, 131, Galvão, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 311 porções de cocaína, com peso líquido total de 279,8 gramas, 166 porções de crack, com peso líquido total de 51,8 gramas, e 281 porções de maconha, com peso líquido total de 233,7 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram a acusada em atitude típica de traficância, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, os servidores localizaram com a denunciada duas pochetes contendo os entorpecentes, além da quantia de R\$12,00 em espécie.

A acusada foi notificada (fl. 104), apresentou defesa prévia e em 15 de dezembro de 2022 foi recebida a denúncia. No curso da instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fl. 11, pelo laudo toxicológico (fls. 108/110) e pelas fotografias (fls. 40/42 e 47/49).

Os policiais civis narraram no procedimento inquisitivo (fls. 8 e 9) e no contraditório que, em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram uma mulher (ora acusada) em atitude típica de venda de entorpecentes, o que motivou a abordagem. Contaram que, em busca pessoal, com a acusada foram encontradas duas pochetes contendo as drogas, além da quantia de R\$12,00 em dinheiro.

Extrajudicialmente (fl. 10), a acusada optou pelo silêncio. Durante a audiência, negou a prática da infração, aduzindo que após realizar um programa foi até à biqueira comprar drogas, momento em que a polícia chegou e o traficante fugiu, tendo sido acusada injustamente. Relatou que tinha apenas R\$20,00, ou seja, o valor que obteve com o programa, dinheiro que entregou ao vendedor de drogas. Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. Em poder da denunciada estava quantia diferente daquela mencionada no interrogatório, o que enfraquece a sua versão.

Os policiais, ademais, não conheciam a acusada, de modo que nada leva a crer que mentiram com o propósito de prejudicar gratuitamente uma pessoa inocente.

Ainda que a acusada seja usuária, isso não impede a configuração do crime. Na verdade, é comum que consumidores se dediquem ao tráfico para sustentar o vício. As circunstâncias do caso concreto levam ao entendimento de que os fatos ocorreram conforme consignado na inicial acusatória. A localização da grande quantidade de droga permite concluir que, já atuando há algum tempo, a ré possuía uma considerável carteira de clientes, obtendo lucro significativo com o tráfico. Aliás, caso se estivesse diante de novata, ela não disporia de toda aquela quantidade, pois não teria para quem vender. Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O art. 42 da Lei 11.343/06 dispõe que o juiz deverá, para fixar a pena, considerar a quantidade e a natureza da droga. No caso, foram apreendidas mais de 750 porções de droga, a maioria delas de cocaína, entorpecente com alto poder viciante. Ainda, a ré ostenta condenações definitivas. Enquanto a mais antiga serve para configurar mau antecedente, a mais recente é base para fundamentar aumento na segunda fase. Na verdade, verifica-se que a ré pratica crimes desde 2012 (fl. 50), quando tinha 20 anos. Assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no piso, dada a situação econômica da agente.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (FA fls. 52/53 e 54/57 e certidão fls. 50/51), aumenta-se a reprimenda em 1/6, gerando 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa.

Inaplicáveis atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide por ser a acusada reincidente. Aliás, bem se vê que o tráfico foi praticado enquanto a ré cumpria pena em regime aberto, após ter sido condenada por roubo (fl. 50).

O regime prisional inicial é o fechado, pois a denunciada é reincidente e foi condenada a pena superior a quatro anos de reclusão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno a acusada Yasmin Caroline Mendes à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

A ré respondeu presa ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenada a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solta, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Outrossim, o fato de ser reincidente leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública. O tempo de prisão não é

suficiente para que seja imposto regime mais brando. Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome da ré será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. As pochetes apreendidas deverão ser destruídas (fl. 11). Por fim, decreto o perdimento do valor apreendido (fls.11 e 62), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. P.R.I.C.Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA